

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIẢNG VIÊN: Dương Kim Thế Nguyên

NHÓM: 1

LỚP: 25C01

STT	Mã số sinh viên	Họ và tên
1	25127200	Võ Nguyễn Nhất Huy
2	25217087	Lư Gia Linh
3	25127088	Trường Nguyễn Gia Linh
4	25127113	Võ Thiện Trí Nhân
5	25127128	Nguyễn Nhật Quang
6	25127181	Nguyễn Lê Gia Bảo
7	25127295	Trần Tiến Đạt
8	25127401	Nguyễn Phan Minh Kỳ
9	25217462	Nguyễn Đỗ Hoàng Phúc
10	25127474	Nguyễn Trung Quân
11	25217510	Nguyễn Phước Thọ

Thành phố Hồ Chí Minh - 1/2025

Mục lục

1	Tài sản	4
1.1	Khái niệm tài sản	4
1.1.1	Vật	4
1.1.2	Tiền	4
1.1.3	Giấy tờ có giá	4
1.1.4	Quyền tài sản	4
1.2	Các loại tài sản	4
1.2.1	Bất động sản và động sản	4
1.2.2	Hoa lợi, lợi tức	5
1.2.3	Vật chính và vật phụ	5
1.2.4	Vật chia được và vật không chia được	5
1.2.5	Vật tiêu hao và vật không tiêu hao	5
1.2.6	Vật cùng loại và vật đặc định	6
1.2.7	Vật đồng bộ	6
1.3	Quyền tài sản	7
1.3.1	Định nghĩa	7
1.3.2	Đặc điểm pháp lý	7
1.3.3	Các loại quyền tài sản phổ biến	7
2	Quyền sở hữu	8
2.1	Khái niệm quyền sở hữu	8
2.1.1	Định nghĩa	8
2.1.2	Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản	8
2.1.3	Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản	8
2.1.4	Chịu rủi ro về tài sản	9
2.2	Nội dung quyền sở hữu	9
2.2.1	Quyền chiếm hữu	9
2.2.2	Quyền sử dụng	10
2.2.3	Quyền định đoạt	10
2.3	Các căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu và các hình thức sở hữu	10
2.3.1	Căn cứ xác lập	10
2.3.2	Căn cứ chấm dứt	12
2.3.3	Các hình thức sở hữu	14
2.4	Bảo vệ quyền sở hữu	14
2.4.1	Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu	14
2.4.2	Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu	14
3	Các quyền khác đối với tài sản	17
3.1	Quyền đối với bất động sản liền kề	17
3.1.1	Định nghĩa và hiệu lực	17
3.1.2	Nguyên tắc thực hiện (Điều 248)	17

3.1.3	Các quyền cụ thể và nghĩa vụ tương ứng	17
3.1.4	Chấm dứt quyền (Điều 256)	18
3.2	Quyền hưởng dụng	18
3.2.1	Khái niệm (Định nghĩa quyền, tính chất quyền, cơ quan ban hành quyền)	18
3.2.2	Nội dung (Quyền và nghĩa vụ của bên hưởng dụng và bên chủ sở hữu)	18
3.2.3	Chấm dứt quyền hưởng dụng	19
3.3	Quyền bề mặt	19
3.3.1	Khái niệm (Định nghĩa quyền, tính chất quyền, cơ quan ban hành quyền)	19
3.3.2	Nội dung (Quyền nói đến thứ gì, mối quan hệ và xử lý vi phạm)	20
3.3.3	Chấm dứt quyền bề mặt	20

1 Tài sản

1.1 Khái niệm tài sản

Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, Điều 105 ghi rằng:

"Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản"

1.1.1 Vật

Vật là bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại khách quan mà con người có thể cảm giác được bằng các giác quan của mình.

Chỉ có ý nghĩa khi nó trở thành đối tượng trong quan hệ pháp luật. Ví dụ: bàn, ghế, xe máy, ô tô.

Những vật mà con người không thể kiểm soát, chiếm hữu được nó thì cũng đồng nghĩa với việc con người không thể tác động được vào nó. **Ví dụ:** không khí, gió, mưa thuộc về vật chất nhưng không thể được coi là tài sản về mặt pháp lý.

1.1.2 Tiền

Tiền là vật ngang giá chung được sử dụng làm thước đo giá trị của các loại tài sản khác.

Một tài sản được coi là tiền hiện nay khi nó đang có giá trị lưu hành trên thực tế.

1.1.3 Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá được hiểu là giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao lưu dân sự.

Tồn tại nhiều dạng, ví dụ như cổ phiếu, trái phiếu, séc,...

1.1.4 Quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. **Ví dụ:** quyền sử dụng đất, quyền đòi nợ, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp.

1.2 Các loại tài sản

1.2.1 Bất động sản và động sản

Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, Điều 107 ghi rằng:

1. Bất động sản bao gồm:

- Đất đai
- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai
- Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng
- Tài sản khác theo quy định của pháp luật

2. Động sản là những tài sản không phải là BĐS.

1.2.2 Hoa lợi, lợi tức

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 110 ghi rằng:

"Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại"

Ví dụ: Mình có một cái cây, cái cây đó là tài sản của mình, cái cây cho ra quả, quả chính là hoa lợi.

"Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản"

Ví dụ: Mình có một cái nhà (nhà là tài sản của mình), mình cho thuê nhà, thu được lợi nhuận gọi là lợi tức.

1.2.3 Vật chính và vật phụ

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 110 ghi rằng:

"Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng."

"Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời vật chính."

Ví dụ: Tivi là vật chính và Đồ điều khiển tivi là vật phụ.

1.2.4 Vật chia được và vật không chia được

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 111 ghi rằng:

1. Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử dụng ban đầu theo
2. Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ nguyên được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu

Giống nhau: Đều là những tài sản có giá trị và tính năng sử dụng, có thể chia được trị giá của của tài sản đó.

Khác nhau:

- Vật chia được khi chia nhỏ vật ra vẫn giữ nguyên được tính năng sử dụng.
- Vật không chia được vì làm mất tính chất và tính năng sử dụng vốn có.

1.2.5 Vật tiêu hao và vật không tiêu hao

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 112 ghi rằng:

"Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu."

Ví dụ: Lương thực, thực phẩm, nhiên liệu (xăng, dầu), nguyên liệu sản xuất.

Lưu ý pháp lý: Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn (vì khi dùng xong thì vật không còn để trả lại), mà thường là đối tượng của hợp đồng vay (trả lại bằng vật khác cùng loại).

"Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và"

tính năng sử dụng ban đầu."

Ví dụ: Nhà ở, xe cộ, máy móc, bàn ghế, quần áo.

Lưu ý pháp lý: Vật không tiêu hao có thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê, cho mượn (dùng xong trả lại đúng vật đó).

1.2.6 Vật cùng loại và vật đặc định

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 113 ghi rằng:

"Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định được bằng những đơn vị đo lường (cân, đong, đo, đếm)."

Ví dụ: Gạo, xăng dầu, xi măng, sắt thép, các sản phẩm sản xuất hàng loạt cùng model/chủng loại.

Ý nghĩa pháp lý: Vật cùng loại có thể thay thế được cho nhau. Trong quan hệ dân sự (như hợp đồng vay mượn), nếu đối tượng là vật cùng loại thì khi trả nợ, người vay có thể trả bằng vật khác cùng loại, cùng số lượng và chất lượng. **Ví dụ:** vay 10kg gạo tám thơm thì trả lại 10kg gạo tám thơm khác, không cần trả đúng hạt gạo đã vay).

"Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng biệt về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí."

Ví dụ: Một bức tranh gốc của họa sĩ nổi tiếng, một chiếc xe ô tô có số khung và biển số cụ thể, một ngôi nhà tại địa chỉ xác định, một món đồ cổ độc bản.

Ý nghĩa pháp lý: Vật đặc định là duy nhất hoặc đã được cá biệt hóa, không thể thay thế bằng vật khác. Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định, người có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó, không được đưa vật khác thay thế (trừ khi có thỏa thuận khác).

1.2.7 Vật đồng bộ

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 114 ghi rằng:

"Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau làm thành một chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần/bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì vật đó không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng bị giảm sút nghiêm trọng." **Đặc điểm quan trọng:**

Nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần/bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì vật đó không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng bị giảm sút nghiêm trọng.

Ví dụ:

- Một đôi giày (phải có cả chiếc trái và chiếc phải mới dùng được).
- Một bộ ấm chén trà (được thiết kế theo bộ).
- Một ổ khóa và chìa khóa đi kèm.

Ý nghĩa pháp lý: Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ (như mua bán, tặng cho), **bên chuyển giao phải chuyển giao toàn bộ các phần hoặc các bộ phận hợp thành (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)**. Ví dụ: Không thể chỉ bán chiếc giày bên trái mà giữ lại chiếc bên phải (trừ khi người mua đồng ý).

1.3 Quyền tài sản

1.3.1 Định nghĩa

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 115 ghi rằng:

"Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác."

1.3.2 Đặc điểm pháp lý

Để được coi là Quyền tài sản, quyền đó phải mang các đặc điểm sau:

- Tính trị giá được bằng tiền
- Tính chuyển giao
- Tính vô hình

1.3.3 Các loại quyền tài sản phổ biến

1. Quyền sử dụng đất

- **Đặc thù:** Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, cá nhân/tổ chức không có "quyền sở hữu đất" mà chỉ có "quyền sử dụng đất".
- **Pháp lý:** Quyền sử dụng đất được coi là một loại quyền tài sản đặc biệt, có thể chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp... theo Luật Đất đai.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

- **Bao gồm:** Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, nhãn hiệu...),...
- **Lưu ý:** Chỉ có các **quyền tài sản** trong sở hữu trí tuệ (ví dụ: quyền sao chép tác phẩm để bán, quyền cho thuê...) mới được coi là tài sản. (Các **quyền nhân thân** như quyền đặt tên tác phẩm, quyền đứng tên thì không phải là tài sản).

3. Quyền đòi nợ (Quyền yêu cầu thanh toán)

- Là quyền của bên chủ nợ yêu cầu bên con nợ phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc tài sản.
- **Ví dụ:** A cho B vay 100 triệu. Quyền đòi B 100 triệu là một "quyền tài sản" của A. A có thể bán quyền đòi nợ này cho C.

4. Các quyền tài sản khác

- Quyền hưởng dụng, quyền khai thác tài nguyên...
- Vốn góp trong doanh nghiệp, cổ phần, cổ phiếu (xét dưới góc độ quyền của cổ đông).

2 Quyền sở hữu

2.1 Khái niệm quyền sở hữu

2.1.1 Định nghĩa

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 158 ghi rằng:

“Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.”

Ví dụ: Một người có tài sản là một chiếc siêu xe. Người này có *quyền chiếm hữu*, tức nắm giữ chiếc siêu xe đó, có *quyền sử dụng*, anh/chị đây có thể di chuyển trên siêu xe đây và có *quyền định đoạt*, anh/chị đây có thể *ra quyết định chuyển giao quyền sở hữu* cho người khác (bán, cho mượn,...).

2.1.2 Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Theo Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 160 ghi rằng:

1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Ví dụ: Một người mua một chiếc xe máy từ cửa hàng. Quyền sở hữu của người đó đối với chiếc xe này được xác lập thông qua **Hợp đồng mua bán** và **việc đăng ký quyền sở hữu (cấp biển số, cà vẹt xe)** theo **đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ và Bộ luật dân sự**. Nếu người đó tự ý nhặt được một món đồ quý giá mà **không thông báo** cho cơ quan chức năng theo quy trình luật định, chưa chắc người đó đã được xác lập quyền sở hữu hợp pháp.

2. Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Ví dụ: Ông A cho ông B thuê một mảnh đất để canh tác trong 10 năm (quyền thuê/quyền sử dụng đất). Sau 2 năm, ông A bán mảnh đất đó cho bà C. Dù bà C hiện là chủ sở hữu mới, nhưng hợp đồng thuê của ông B vẫn có hiệu lực. Bà C không được đuổi ông B đi ngay lập tức vì quyền của người thuê (quyền khác đối với tài sản) vẫn được pháp luật bảo vệ cho đến khi hết hạn hợp đồng, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

3. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

4. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác.

2.1.3 Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 161 ghi rằng:

1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên;

trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao.

Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.

Ví dụ: Bạn mua một căn nhà. Theo Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự, quyền sở hữu nhà ở/quyền sử dụng đất chỉ thực sự được xác lập kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính (thời điểm bạn nhận được sổ hồng/sổ đỏ đứng tên mình), chứ không phải lúc bạn vừa trả xong tiền hay vừa dọn vào ở.

2. Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Ví dụ: Ông A bán cho ông B một con bò mang thai. Hai bên thỏa thuận 1 tuần sau mới giao bò.

Trường hợp 1: Trong tuần đó, con bò đẻ ra một con bê. Vì bò chưa được chuyển giao cho ông B, nên con bê thuộc về ông A (bên có tài sản chuyển giao).

Trường hợp 2: Nếu lúc mua, ông B nói "Tôi mua con bò này và tính luôn cả con bê trong bụng, mai mới đẻ ra là của tôi" và ông A đồng ý. Lúc này, nhờ có thỏa thuận khác, con bê sẽ thuộc về ông B.

2.1.4 Chịu rủi ro về tài sản

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 162 ghi rằng:

1. Chủ sở hữu phải chịu rủi ro về tài sản thuộc sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
2. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải chịu rủi ro về tài sản trong phạm vi quyền của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2.2 Nội dung quyền sở hữu

2.2.1 Quyền chiếm hữu

Theo Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 179 đến Điều 188 ghi rằng:

Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản, bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu. Việc chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu không thể là căn cứ xác lập quyền sở hữu.

Đối với chủ sở hữu: Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Đối với người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản: được quyền chiếm hữu tài sản trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định.

Các hình thức chiếm hữu

Chiếm hữu ngay tình: là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

Chiếm hữu không ngay tình: là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

Chiếm hữu liên tục: là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh

chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu.

Chiếm hữu công khai: là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình.

Nếu việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại.

2.2.2 Quyền sử dụng

Theo Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 189 đến Điều 191 ghi rằng: Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2.2.3 Quyền định đoạt

Theo Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 192 đến Điều 196 ghi rằng: Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản.

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật.

Phải tuân theo trong trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản.

Đối với chủ sở hữu: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

Đối với người không phải là chủ sở hữu tài sản: chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

2.3 Các căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu và các hình thức sở hữu

2.3.1 Căn cứ xác lập

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 221 ghi rằng:

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

- Quyền sở hữu được xác lập khi cá nhân/tổ chức trực tiếp làm ra tài sản qua quá trình lao động, hoặc tạo ra các sản phẩm trí tuệ (bài hát, phát minh).
- **Ví dụ:** Bác nông dân A gieo trồng và chăm sóc lúa trên ruộng của mình. Khi lúa chín và được gặt, toàn bộ số thóc thu được thuộc quyền sở hữu của bác A.

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

- Theo thỏa thuận: Mua bán, tặng cho, trao đổi, vay mượn.
- Theo quyết định: Tòa án hoặc cơ quan nhà nước ra quyết định tịch thu, sung công hoặc phân chia tài sản.
- **Ví dụ:**
 - Thỏa thuận: Bạn ra cửa hàng mua một chiếc điện thoại. Khi bạn trả tiền và nhận máy, quyền sở hữu chuyển từ cửa hàng sang cho bạn thông qua hợp đồng mua bán.
 - Quyết định: Hai vợ chồng ly hôn, Tòa án ra bản án quyết định người vợ được sở hữu ngôi nhà. Lúc này, người vợ xác lập quyền sở hữu dựa trên bản án đó.

3. Thu hoa lợi, lợi tức

- Giải thích:
 - Hoa lợi: Sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại (trái cây, con non...).
 - Lợi tức: Khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản (tiền lãi, tiền thuê...).
- **Ví dụ:**
 - Hoa lợi: Bạn nuôi một con bò cái. Khi con bò này sinh con bê, con bê đó thuộc sở hữu của bạn.
 - Lợi tức: Bạn có một căn nhà và cho người khác thuê. Tiền thuê nhà hàng tháng chính là lợi tức và thuộc sở hữu của bạn.

4. Tạo thành sản phẩm mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến

- Giải thích: Vật mới được tạo thành do sự tác động của con người vào nguyên vật liệu. Tùy vào giá trị đóng góp (nguyên liệu hay công sức), pháp luật sẽ quy định ai là chủ sở hữu chính.
- **Ví dụ:** Anh X mua gỗ (nguyên liệu) về và đục đẽo, chế tác thành một pho tượng (sản phẩm mới). Quyền sở hữu pho tượng thuộc về anh X do quá trình chế biến.

5. Được thừa kế

- Giải thích: Khi một người qua đời, tài sản của họ được chuyển cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
- **Ví dụ:** Bố mẹ qua đời để lại di chúc cho con trai một mảnh đất. Sau khi hoàn tất thủ tục khai nhận di sản, người con trai chính thức xác lập quyền sở hữu với mảnh đất đó.

6. Chiếm hữu trong các điều kiện được pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên

- Giải thích:
 - Tài sản vô chủ: Không xác định được ai là chủ (nếu là động sản thì sở hữu ngay, bất động sản thì thuộc về Nhà nước).

- Tài sản chôn giấu/bị chìm: Khi tìm thấy phải thông báo. Nếu không tìm được chủ, người tìm thấy có thể được sở hữu một phần hoặc toàn bộ tùy giá trị.
- Gia súc/gia cầm thất lạc: Sau khi thông báo công khai và nuôi giữ trong thời gian luật định (ví dụ: 6 tháng với gia súc lớn) mà chủ cũ không đến nhận, người bắt được sẽ trở thành chủ sở hữu.
- **Ví dụ:** Anh H đi đào móng nhà và tìm thấy một hũ tiền cổ (không phải di tích lịch sử). Anh báo công an. Sau 01 năm thông báo công khai mà không ai nhận, anh H sẽ được xác lập quyền sở hữu (hoặc một phần giá trị) đối với hũ tiền đó theo quy định tại Điều 229.

7. Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này

- **Giải thích:** Nếu một người chiếm hữu tài sản không phải của mình nhưng hội tụ đủ 3 yếu tố: Ngay tình (không biết đó là tài sản phạm pháp/của người khác), Liên tục và Công khai trong một thời gian dài (10 năm với động sản, 30 năm với bất động sản), thì họ trở thành chủ sở hữu.
- **Ví dụ:** Ông A khai hoang và sống trên một mảnh đất từ năm 1990. Ông xây nhà, trồng cây, đóng thuế đất công khai, hàng xóm đều biết và không có ai tranh chấp. Đến năm 2025 (đã qua 30 năm), ông A có căn cứ để được Nhà nước công nhận quyền sở hữu (cấp sổ đỏ) đối với mảnh đất đó theo thời hiệu.

8. Trường hợp khác do luật quy định

- Đây là điều khoản "quét" để bao gồm các trường hợp đặc thù được quy định ở các luật chuyên ngành khác (Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, v.v.).
- **Ví dụ:** Nhà nước giao đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng (theo Luật Đất đai) – dù đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng người dân có Quyền sử dụng đất (một dạng quyền tài sản đặc biệt được xác lập theo quyết định hành chính).

2.3.2 Căn cứ chấm dứt

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 137 ghi rằng:

1. Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác

- **Giải thích:** Quyền sở hữu của bạn chấm dứt ngay khi quyền sở hữu của người khác được xác lập (thông qua mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay...).
- **Ví dụ:** Bạn bán chiếc xe máy của mình cho anh A. Khi anh A trả tiền và bạn giao xe (kèm giấy tờ), quyền sở hữu xe của bạn chấm dứt và chuyển sang cho anh A.

2. Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình

- **Giải thích:** Hành động này phải thể hiện rõ ý chí "không cần nữa" và chấm dứt sự quản lý đối với tài sản. Tài sản sau khi bị từ bỏ sẽ trở thành tài sản vô chủ.
- **Ví dụ:** Bạn dọn nhà và mang một chiếc ghế sofa cũ nát ra để ở bãi rác công cộng với ý định vứt bỏ. Lúc này, bạn đã chấm dứt quyền sở hữu với chiếc ghế. (Nếu ai đó nhặt về, họ sẽ xác lập quyền sở hữu mới).

3. Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy

- **Giải thích:**
 - Tiêu dùng: Dùng hết (ăn, uống, đốt nhiên liệu).
 - Tiêu hủy: Làm cho hư hỏng hoàn toàn, không thể khôi phục (đập vỡ, đốt cháy, tháo dỡ).
- **Ví dụ:**
 - Tiêu dùng: Bạn có một quả táo. Khi bạn ăn hết quả táo, quyền sở hữu đối với quả táo chấm dứt vì nó không còn nữa.
 - Tiêu hủy: Một ngôi nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn. Quyền sở hữu đối với ngôi nhà (vật kiến trúc) chấm dứt (dù quyền sử dụng đất vẫn còn).

4. Tài sản đã bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu

- **Giải thích:** Khi chủ sở hữu nợ tiền hoặc có nghĩa vụ tài sản nhưng không thực hiện được, cơ quan chức năng hoặc bên nhận bảo đảm có quyền bán/xử lý tài sản đó để lấy tiền trả nợ. Khi tài sản bị bán xong, chủ cũ mất quyền sở hữu.
- **Ví dụ:** Ông B thế chấp căn nhà cho ngân hàng để vay vốn nhưng không trả được nợ. Ngân hàng khởi kiện và thi hành án bán đấu giá căn nhà đó để thu hồi nợ. Khi căn nhà được bán cho người mua mới, ông B chấm dứt quyền sở hữu.

5. Tài sản bị trưng mua

- **Giải thích:** Đây là biện pháp hành chính đặc biệt. Nhà nước ra quyết định mua tài sản của cá nhân/tổ chức để phục vụ lợi ích quốc gia cấp bách. Lưu ý: Trưng mua thì chủ sở hữu được thanh toán tiền (khác với tịch thu).
- **Ví dụ:** Trong tình trạng chiến tranh hoặc dịch bệnh khẩn cấp, Nhà nước ra quyết định trưng mua toàn bộ xe tải của công ty vận tải X để chở lương thực/vũ khí. Công ty X chấm dứt quyền sở hữu xe và nhận lại một khoản tiền bồi thường theo giá thị trường.

6. Tài sản bị tịch thu

- **Giải thích:** Áp dụng khi tài sản liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật (tội phạm hình sự hoặc vi phạm hành chính). Chủ sở hữu không được bồi thường.
- **Ví dụ:** Một nhóm buôn lậu bị công an bắt giữ cùng lô hàng điện tử không rõ nguồn gốc. Lô hàng này bị Tòa án tuyên tịch thu sung công quỹ. Lúc này, quyền sở hữu của nhóm buôn lậu đối với lô hàng chấm dứt.

7. Tài sản được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định của Bộ luật này

- **Giải thích:** Khi pháp luật công nhận một người mới trở thành chủ sở hữu (do nhặt được, do chiếm hữu lâu dài...), thì đương nhiên chủ sở hữu cũ (người làm mất, người bỏ quên) sẽ bị chấm dứt quyền sở hữu.
- **Ví dụ:** Chị M đánh rơi một chiếc dây chuyền vàng. Anh N nhặt được và giao nộp cho công an. Sau 01 năm thông báo công khai mà chị M không đến nhận, pháp luật quy định anh N trở thành chủ sở hữu chiếc dây chuyền. Ngay tại thời điểm đó, quyền sở hữu của chị M chính thức chấm dứt.

8. Trường hợp khác do luật quy định

- **Ví dụ:** Một loài động vật hoang dã quý hiếm đang được nuôi nhốt (hợp pháp), nhưng sau đó có quy định pháp luật mới yêu cầu phải thả về môi trường tự nhiên để bảo tồn. Khi thả về rừng, quyền sở hữu của người nuôi chấm dứt.

2.3.3 Các hình thức sở hữu

Theo Bộ luật dân sự 2015, Mục 2 Chương XIII ghi rằng:

Có 3 hình thức chính: Sở hữu toàn dân, sở hữu riêng, sở hữu chung.

- **Sở hữu toàn dân:** Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được đầu tư vào doanh nghiệp thì Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân thì Nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản.
- **Sở hữu riêng:** là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, giá trị.
- **Sở hữu chung:** là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.

2.4 Bảo vệ quyền sở hữu

2.4.1 Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 163 ghi rằng:

Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.

2.4.2 Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu

Đòi lại tài sản

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 166 ghi rằng:

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác đối với tài sản đó.

Ví dụ: Chủ nhà và người thuê nhà trong thời hạn hợp đồng. Chủ nhà không có quyền đuổi người thuê khi hợp đồng chưa hết hạn và người thuê không vi phạm hợp đồng.

Trường hợp có người chiếm hữu ngay tình

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 167 và 168 ghi rằng:

Loại tài sản	Đòi lại từ người chiếm hữu ngay tình (Hợp đồng có đền bù) (mua bán)	Đòi lại từ người chiếm hữu ngay tình (Hợp đồng không đền bù) (cho tặng)
Động sản không đăng ký	Chỉ đòi được nếu vật bị trộm hoặc bị rơi mất	Có quyền đòi lại
Bất động sản/ Động sản có đăng ký	Đòi được (trừ trường hợp quy định ở khoản 2 điều 133 BLDS 2015)	Có quyền đòi lại

Ví dụ:

Trường hợp đòi lại được động sản không đăng ký (Hợp đồng có đền bù): A bị B trộm điện thoại, B sau đó đem bán cho C trong chợ đồ cũ. Hôm sau A thấy C đang rao bán điện thoại mình trong chợ. A biết chắc đó là điện thoại mình nhờ vào ốp lưng độc nhất vô nhị. **A có thể đòi lại từ C.**

Trường hợp không đòi lại được bất động sản/động sản có đăng ký (Hợp đồng có đền bù): A đưa tiền nhờ B mua dùm mảnh vườn và để B đứng tên hộ trên sổ đỏ. B làm xong rồi bán cho C lấy tiền đi chơi. C sau khi kiểm tra thấy đúng B là người đứng tên sổ đỏ nên đã giao dịch với B. **A không thể đòi lại từ C.**

Yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 169 ghi rằng:

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, chủ thể có quyền yêu cầu người có hành vi cản trở trái pháp luật phải chấm dứt hành vi đó hoặc có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm.

Giải thích: Chủ sở hữu bị gây khó dễ khi đang sử dụng quyền sử dụng, định đoạt đối với tài sản của mình.

Ví dụ:

A và B là hàng xóm, giữa 2 nhà có lối đi chung. Bỗng 1 ngày B nổi hứng, B xây hàng rào bịt kín lối đi của nhà A vì B nghĩ rằng phần lối đi chung đó là của nhà mình. **A có quyền kiện B**

A mượn B sổ đỏ để đi vay tiền. Nhưng A không vay được, A cũng đồng thời trì hoãn, cố tình không trả sổ đỏ cho B. B không thể bán, tặng, vay thế chấp,... cuốn sổ đỏ đó. **B có quyền kiện A**

Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 170 ghi rằng:

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại.

Lưu ý:

- Trong trường hợp vật nuôi, cây cối gây thiệt hại cho người khác thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm. (Điều 603, 604 BLDS 2015).
- Mức bồi thường và hình thức bồi thường khá linh hoạt, phụ thuộc vào thỏa thuận của 2 bên.

Yêu cầu hoàn trả lại khoản lợi không có căn cứ pháp luật

Theo Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 579 đến 583 ghi rằng:

Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

Các trường hợp hoàn trả cụ thể (đều là chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật).

- Không có bên thứ 3:
 - Tài sản: Hoàn trả toàn bộ tài sản đã thu, vật cùng loại hoặc số tiền tương ứng
 - Hoa lợi:
 1. Chiếm hữu không ngay tình: Trả lại toàn bộ hoa lợi tính từ thời điểm chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản.
 2. Chiếm hữu ngay tình: Trả lại toàn bộ hoa lợi tính từ thời điểm biết việc chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.
- Có bên thứ 3: Người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu nếu được yêu cầu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác

Lưu ý: Chủ sở hữu tài sản được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, hoặc người thứ 3 đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản.

3 Các quyền khác đối với tài sản

3.1 Quyền đối với bất động sản liền kề

3.1.1 Định nghĩa và hiệu lực

Theo Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 245 đến Điều 256 ghi rằng:

Khái niệm: Là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là BĐS chịu hưởng quyền) để phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc sở hữu của người khác (gọi là BĐS hưởng quyền).

Căn cứ xác lập: Được xác lập do địa thế tự nhiên, theo luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Hiệu lực: Có hiệu lực với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao kèm theo khi bất động sản được chuyển giao.

3.1.2 Nguyên tắc thực hiện (Điều 248)

Nếu các bên không có thỏa thuận riêng, việc thực hiện quyền phải tuân thủ:

- Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác BĐS hưởng quyền.
- Không được lạm dụng quyền đối với BĐS chịu hưởng quyền.
- Không được ngăn cản hoặc làm khó khăn cho việc thực hiện quyền.

3.1.3 Các quyền cụ thể và nghĩa vụ tương ứng

Thoát nước mưa (Điều 250): Chủ sở hữu phải lắp đường dẫn nước để nước mưa từ mái nhà mình không chảy xuống nhà hàng xóm.

Thoát nước thải (Điều 251): Phải có cống ngầm hoặc rãnh thoát đưa ra nơi quy định, **không được chảy tràn** sang BĐS liền kề hoặc nơi công cộng.

Cấp, thoát nước qua đất người khác (Điều 252):

- Nếu vị trí tự nhiên buộc nước phải chảy qua đất người khác, chủ đất đó phải dành một lối cấp/thoát nước thích hợp.
- Nếu nước chảy tự nhiên từ cao xuống thấp gây thiệt hại thì **không phải bồi thường**.
- Nếu do lắp đặt đường dẫn nước gây thiệt hại thì **phải bồi thường**.

Tưới, tiêu nước trong canh tác (Điều 253): Người sử dụng đất có quyền yêu cầu người xung quanh cho một lối dẫn nước thích hợp và phải bồi thường nếu gây thiệt hại.

Lối đi qua (Điều 254):

- BĐS bị vây bọc không có lối ra được quyền yêu cầu mở lối đi hợp lý trên đất bao quanh.
- Người hưởng quyền lối đi phải đền bù giá trị đất (trừ khi có thỏa thuận khác).
- **Lưu ý:** Nếu chia nhỏ đất thành nhiều phần khiến đất phía trong mất lối đi, thì khi chia phải dành lối đi cần thiết và **không có đền bù**.

Mắc đường dây điện, thông tin (Điều 255): Được quyền mắc qua BĐS khác một cách hợp lý, bảo đảm an toàn và phải bồi thường nếu gây thiệt hại.

3.1.4 Chấm dứt quyền (Điều 256)

Quyền đối với bất động sản liên kế chấm dứt trong 04 trường hợp:

1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc về một chủ sở hữu.
2. Việc sử dụng, khai thác không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền.
3. Theo thỏa thuận của các bên.
4. Trường hợp khác theo quy định của luật

3.2 Quyền hưởng dụng

3.2.1 Khái niệm (Định nghĩa quyền, tính chất quyền, cơ quan ban hành quyền)

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.

Vật quyền là quyền năng pháp lý cho phép chủ thể tác động trực tiếp, toàn diện và ngay tức khắc lên một tài sản nhất định để thỏa mãn nhu cầu của mình mà không cần sự hợp tác của người khác.

Ví dụ: Bà D mua một chiếc xe tải chở hàng và cho ông E quyền hưởng dụng trong 3 năm. Ông E có thể sử dụng chiếc xe để đi lại, chở hàng hoặc cho thuê, nhưng phải đảm bảo không làm hư hỏng hoặc mất giá trị ban đầu của chiếc xe.

- Tính chất: là vật quyền[1].
- Cơ quan ban hành: Quốc hội, thông qua Bộ Luật Dân sự 2015

3.2.2 Nội dung (Quyền và nghĩa vụ của bên hưởng dụng và bên chủ sở hữu)

- Quyền của người có quyền hưởng dụng:
 - Theo BLDS Điều 261 khoản 1, người có quyền hưởng dụng được quyền tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng.
 - Theo Điều 261 khoản 3, người có quyền hưởng dụng chỉ có quyền cho thuê quyền hưởng dụng. (Trong luật của các nước, cho thuê có nghĩa là người thuê chỉ có quyền hưởng dụng của người cho thuê, chứ không có quyền hưởng dụng của riêng mình).
- Nghĩa vụ của bên hưởng dụng:
 - Nghĩa vụ giữ gìn tài sản gốc: Người có quyền hưởng dụng phải khai thác tài sản trong những điều kiện bình thường, đặc biệt là phù hợp với công dụng của tài sản (Điều 262 khoản 2), và phải giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình (Điều 262 khoản 3)
 - Nghĩa vụ sửa chữa lớn đối với tài sản: Cũng như luật của các nước, luật Việt Nam quy định nghĩa vụ này thuộc trách nhiệm bởi nó liên quan mật thiết đến sự tồn tại của tài sản dài hạn (Điều 263 khoản 4).
- Quyền của bên chủ sở hữu:
 - Theo BLDS Điều 263 khoản 1, tài sản của bên hưởng dụng vẫn thuộc về chủ sở hữu à ngoài việc tôn trọng các quyền của người có quyền hưởng dụng, chủ sở hữu vẫn nắm giữ tất cả các quyền của chủ sở hữu, bao gồm quyền định đoạt

- Trong trường hợp người có quyền hưởng dụng vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình, thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu tòa án truất quyền hưởng dụng (Điều 263 khoản 2).
- Nghĩa vụ của bên chủ sở hữu:
 - Bên chủ sở hữu cũng có nghĩa vụ sửa chữa lớn đối với tài sản giống bên hưởng dụng (Điều 263 khoản 4)

3.2.3 Chấm dứt quyền hưởng dụng

Theo Bộ luật dân sự 2015, từ Điều 265 ghi rằng các trường hợp chấm dứt quyền hưởng dụng:

1. Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết
2. Theo thỏa thuận của các bên
3. Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng
4. Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực hiện quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật quy định;
5. Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn;
6. Theo quyết định của tòa án

Điều 259. Hiệu lực của quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Điều 260. Thời hạn của quyền hưởng dụng

1. *Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.*
2. *Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.*

3.3 Quyền bề mặt

3.3.1 Khái niệm (Định nghĩa quyền, tính chất quyền, cơ quan ban hành quyền)

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 267 ghi rằng:

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Ví dụ: Đặt biển quảng cáo: Một công ty thuê không gian phía trên mặt đất của một thửa đất khác để lắp đặt biển quảng cáo tấm lớn trong thời hạn nhất định.

1. Tính chất: là vật quyền.
2. Cơ quan ban hành: Quốc hội, thông qua Bộ Luật Dân sự 2015.

3.3.2 Nội dung (Quyền nói đến thứ gì, mối quan hệ và xử lý vi phạm)

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều 271 ghi rằng:

1. Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao

3.3.3 Chấm dứt quyền bề mặt

Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết.
2. Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một.
3. Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình.
4. Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai.
5. Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt

Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thời hạn của quyền bề mặt

1. Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.
2. Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.

Tài liệu

Quốc hội Việt Nam. **Bộ luật dân sự năm 2015**. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia, 2015. Available at: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx>

Chính phủ Việt Nam. **Bộ luật dân sự năm 2015**. Available at: <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=183188>

Bộ Tư pháp Việt Nam. **Nghiên cứu, trao đổi về Bộ luật dân sự năm 2015**. Available at: <https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nguyen-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2449>

Thư viện Pháp luật. **Quyền bí mật có phải là quyền khác đối với tài sản?**. Available at: <https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/quyen-be-mat-co-phai-la-quyen-khac-doi-voi-tai-san-thoi-han-cua-quyen-be-mat-123456789.html>

YPLaw Firm. **Kiến đòi tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành**. Available at: <https://yplawfirm.vn/phap-ly/kien-doi-tai-san-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-dan-su-hien-hanh>